

1500905-04.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2077240/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 16868921 - DEL.SEC.2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500905-04.2021.8.26.0548 controle:2021/000269

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2077240/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 16868921 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 887/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2077240 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2077240/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2077240 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 887/21/942 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VICTOR SANTOS RODRIGUES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

MATHEUS VICTOR SANTOS RODRIGUES, RG nº 50.261.416/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 19.03.21 foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 41). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 88 e 77/79). A denúncia foi recebida aos 25.03.2022, sendo o acusado citado aos 26.06.22 (fls. 89/90 e 107). Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 04/08, 10/12, 14/16 e 59/61). A autoria é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente os depoimentos dos policiais militares hoje ouvidos, que o surpreenderam em local de venda, na posse de uma espécie de estojo contendo as várias porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, ocasião em que ele lhes confessou o tráfico. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, não havendo por que ignorar a confissão do acusado, que foi corroborada pela prova oral produzida, notadamente porque ele trazia consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse confessado o delito. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado encontrava-se no gozo da liberdade provisória quando tornou a delinquir, sendo novamente preso por tráfico (fls. 111 - proc. nº 1502959-40). Além disso, trazia consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que não se encontra preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena:

semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu era primário à época dos fatos, confesso e não se encontra preso por este processo. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 269/2021 e CONDENO O RÉU MATHEUS VICTOR SANTOS RODRIGUES, RG nº 50.261.416/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 500 dias multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 04 de agosto de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA